

안전진단기관의 지정 취소 및 업무 정지의 기준(제6조의8제1항 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위가 둘 이상인 경우에는 각 위반행위에 따라 각각 처분한다.
- 나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분기준은 최근 3년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기준적용일은 최초의 행정처분 일부터 같은 위반행위로 다시 적발된 날을 기준으로 한다.
- 다. 처분권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 감경할 수 있다.
- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 2) 위반의 내용 및 정도가 경미하여 안전검사등의 업무를 수행하는데 문제가 발생하지 않는 경우
 - 3) 위반행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서 5년 이상 안전검사를 성실히 수행하여 공연장 안전에 기여한 사실이 인정되는 경우
 - 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 감경할 필요가 있다고 인정되는 경우
- 라. 처분권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다.
- 1) 위반행위가 고의나 중대한 과실에 의한 것으로 인정되는 경우
 - 2) 위반에 따른 관람객 또는 일반 국민의 피해가 크다고 인정되는 경우
 - 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 가중할 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반 내용	근거 법조문	처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 안전진단기관으로 지정을 받은 경우	법 제12조의3 제1항제1호	지정 취소		
나. 업무정지 기간 중에 안전검사등을 한 경우	법 제12조의3 제1항제2호	지정 취소		
다. 정당한 사유 없이 안전검사등을 거부한 경우	법 제12조의3 제1항제3호	업무 정지 2개월	업무 정지 6개월	지정 취소
라. 법 제12조의2제2항에 따른 지정 요건을 갖추지 못하게 된 경우	법 제12조의3 제1항제4호	업무 정지 2개월	업무 정지 6개월	지정 취소
마. 고의 또는 중대한 과실로 사실과 다르게 안전검사등	법 제12조의3 제1항제5호	업무 정지 2개월	업무 정지 6개월	지정 취소

을 한 경우				
--------	--	--	--	--